

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2977/2541

บริษัท ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (
มหาชน

โจทก์

นาย บุญ ทั่น ปวเรศวิทยาการ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655, มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดโดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยได้เปิดบัญชีเดินสะพัดประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์เมื่อใด ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินเท่าใด ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด โดย กำหนดชำระเสร็จสิ้นเมื่อใด สัญญากำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยทุกวันที่เท่าใด หาก ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดจำเลยยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับ ต้นเงิน และให้ถือเป็นต้นเงินที่จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันและมีกำหนด ชำระอย่างเดียวกับต้นเงิน หลังจากจำเลย ที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้กับ โจทก์ จำเลยได้ใช้เช็คและหลักฐานอื่น ๆ เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์และนำเงิน เข้าบัญชีเพื่อตัดทอนหนี้สินกันหลายครั้งหลายหน จนถึงวันครบกำหนดตามหนังสือ ทวงถามและบอกเลิกสัญญาของโจทก์ จำเลยเป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี โจทก์พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเท่าใด กับมีคำขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฟ้องโจทก์ได้ แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็น

หลักแห่งข้อหาเช่นนั้น จึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าภายในอายุ
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยได้เบิกถอนเงินจากโจทก์โดยวิธีใด เป็นเงินจำนวน
เท่าใด และครั้งสุดท้ายจำเลยได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เป็นวันที่ใด ตลอดจน
รายละเอียดในบัญชีกระแสรายวันซึ่งโจทก์ได้อ้างในคำฟ้องแล้วเป็นอย่างไร ล้วนเป็น
ข้อเท็จจริงที่สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยาย ในคำฟ้อง ตาม
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีข้อตกลงล่วงหน้าว่า หากจำเลยเบิกเงินเกินไป
จากเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี และโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินตามเช็คไป ก็ให้โจทก์กับจำเลย
เดินสะพัดทางบัญชีกันโดยได้มีการหักทอนบัญชีกันเดือนละครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
856 และตามสัญญาที่เบิกเงินเกินบัญชี ก็ระบุข้อความไว้ว่า การให้กู้และกู้ตามสัญญา
นี้เป็นไปตามประเพณีของธนาคาร ผู้กู้ยินยอมให้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับต้น
เงินที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และให้ ดอกเบี้ยที่ทบเข้ากับต้นเงินนี้กลายเป็นต้นเงิน
ซึ่งข้อสัญญาเช่นนี้มีลักษณะเป็นเรื่องประเพณีการค้าขายที่ให้คำนวณดอกเบี้ยทบต้น
ในบัญชีเดินสะพัดได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 655 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และการที่จำเลยขอเปิดบัญชีและทำสัญญาที่เบิกเงินเกินบัญชีในวัน
เดียวกันย่อมเป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่าจำเลยประสงค์จะเบิกเงินเกินบัญชี
ลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด และตามประเพณีปฏิบัติของทางธนาคารพาณิชย์ก็
ให้ยึดถือกันเช่นนั้นมาโดยตลอดสัญญาที่เบิกเงินเกินบัญชีฉบับพิพาทจึงเป็นสัญญา
บัญชีเดินสะพัด สัญญาที่เบิกเงินเกินบัญชีฉบับพิพาทซึ่งเป็นสัญญา บัญชีเดินสะพัด
กำหนดให้จำเลยชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มีนาคม 2535 แต่ภายหลังครบ
กำหนดเวลาดังกล่าว จำเลยยังนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
อีกหลายครั้งดังนี้ เมื่อมีการเดินสะพัดทางบัญชีต่อมาหลังกำหนดเวลาตาม
สัญญาสิ้นสุดลง จึงต้องถือว่าโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาบัญชี

เดินสะพัดกันต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา แต่ หลังจากวันที่ 6 สิงหาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถอนเงินโดยการใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าไม่มีการนำเงินเข้าฝากและถอนอีกเลย คงมีแต่การคืดดอกเบี้ยทบต้นเข้ากับจำนวนต้นเงินเท่านั้น และเมื่อ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ยอมให้จำเลยเบิกหรือถอนเงินต่อไป และจำเลยก็ มิได้นำเงินเข้าหักทอนบัญชีอีก ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์และ จำเลยที่ไม่ประสงค์จะให้มีการเดินสะพัดกันทางบัญชีต่อไปและโจทก์ จำเลยประสงค์จะเลิกสัญญาต่อกันในวันอันเป็นวันครบรอบหักทอนบัญชี กันเดือนละครั้งตามสัญญาและเป็นภายหลังจากที่ไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันต่อไปดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิคืดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันที่มีการหักทอนบัญชีกันครั้งสุดท้าย หาใช่โจทก์มีสิทธิคืดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันอันเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าว ของโจทก์ไม่ และหลังจากวันที่สัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลง โจทก์คงมีสิทธิคืดดอกเบี้ยได้ในแบบไม่ทบต้นเท่านั้น และ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 6,817,328.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 6,561,692.11 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสามให้การว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้องไม่ใช่สัญญาบัญชีเดินสะพัด ฟ้องไม่ได้บรรยายว่าภายในอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยที่ 1 เบิกเงิน

จากโจทก์ไปอย่างไรเป็นจำนวนเงินเท่าใด และครั้งสุดท้ายจำเลยที่ 1 เดินทาง
บัญชีกับโจทก์วันที่เท่าใด ทั้งไม่ได้ส่งบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อไม่ให้จำเลยที่ 1
ต่อสู้คดีได้ถูกต้องฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม จำเลยที่ 1 เดินทางบัญชีกับโจทก์
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2535 สัญญาบัญชีเดินทางจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว หลังจากนั้น
โจทก์ติดดอกเบี้ยแบบทบต้นไม่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,817,328.43
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 6,561,692.11 บาท นับ
แต่วันที่ 23 มกราคม 2538 อันเป็นวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลย
ทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 2122 และ 31644
พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน
4,541,375.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7
สิงหาคม 2535 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2536 ดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 13.25 ต่อปี
นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2536 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ
12.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2537 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2537 และดอกเบี้ย
แบบไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปีนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2537 ถึงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2537 และดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 5
พฤศจิกายน 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือไม่ครบถ้วนให้ยึด
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2122 และ 31644 ออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ หาก

ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 1 ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงินจำนวน 4,000,000 บาทตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บันทึกต่อท้ายข้อตกลงการฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 4 ถึง 7 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 และมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันโดยรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามเอกสารหมายเลข 8 และจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2122 เป็นประกันในวงเงินจำนวน 4,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งที่ดินแปลงนี้ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2122 และ 31644 แต่ยังมีจำนองครอบติดที่ดินอยู่ทั้งสองแปลง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามประการแรกมีว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีเดินสะพัดประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์ และได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินจำนวน 4,000,000 บาท โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี กำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 มีนาคม 2535 สัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 26 ของเดือน หากผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามกำหนด จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับต้นเงิน และให้ถือเป็นต้นเงินที่จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน และมีกำหนดชำระ

อย่างเดียวกับต้นเงิน จำเลยที่ 2 และ ที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันโดยรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน และจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2122 เป็นประกันในวงเงินจำนวน 4,000,000 บาท หลังจากจำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้กับโจทก์จำเลยที่ 1 ได้ใช้เช็คและหลักฐานอื่น ๆ เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์และนำเงินเข้าบัญชีเพื่อตัดทอนหนี้สินกันหลายครั้งหลายหนจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาของโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์เป็นจำนวนเงิน 6,561,692.11 บาท ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 255,636.32 บาท รวมเป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 6,817,328.43 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 6,561,692.11 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ เป็นฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น จึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าภายในอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยที่ 1 ได้เบิกถอนเงินจากโจทก์โดยวิธีใดเป็นเงินจำนวนเท่าใด และครั้งสุดท้ายจำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เป็นวันที่ใด ตลอดจนรายละเอียดในบัญชีกระแสรายวันซึ่งโจทก์ได้อ้างในคำฟ้องแล้วเป็นอย่างไร ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ไม่จำเป็นต้องบรรยายในคำฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข 6 เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือไม่และโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นได้หรือไม่ เห็นว่า ตามคำขอเปิดเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 10 มีข้อตกลงล่วงหน้า

หน้าว่าหากจำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินไปจากเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี และโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินตามเช็คไป ก็ให้โจทก์กับจำเลยที่ 1 เดินสะพัดทางบัญชีกันโดยได้มีการหักทอนบัญชีกันเดือนละครึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 856 และตามสัญญาบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.6 ก็ระบุข้อความไว้ในข้อ 4 ว่าการให้กู้และกู้ตามสัญญานี้เป็นไปตามประเพณีของธนาคาร ผู้กู้ยินยอมให้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับต้นเงินที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และให้ดอกเบี้ยที่ทบเข้ากับต้นเงินนี้กลายเป็นต้นเงิน ซึ่งข้อสัญญาเช่นนี้มีลักษณะเป็นเรื่องประเพณีการค้าขายที่ให้คำนวณดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 655 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่จำเลยที่ 1 ขอเปิดบัญชีเอกสารหมาย จ.4 และทำสัญญาบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.6 ในวันเดียวกันย่อมเป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์จะเบิกเงินเกินบัญชีลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด และตามประเพณีปฏิบัติของทางธนาคารพาณิชย์ก็ได้ยึดถือกันเช่นนั้นมาโดยตลอด สัญญาบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.6 จึงเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ถึงวันใด ข้อนี้สัญญาบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.6 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มีนาคม 2535 แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามการดับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.13 ว่า ภายหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 1 ยังนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอีกหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายถอนเงินโดยการเช็คเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2535 จำนวน 200,000 บาท เมื่อมีการเดินสะพัดทางบัญชีกันต่อมาหลังกำหนดเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดกันต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา แต่หลังจากวันที่ 6 สิงหาคม 2535 แล้วปรากฏว่าไม่มีการนำเงินเข้า

ฝากและถอนอีกเลย คงมีแต่การคิดดอกเบี้ยทบต้นเข้ากับจำนวนต้นเงินเท่านั้น และ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกหรือถอนเงินต่อไป ส่วนจำเลยที่ 1 ก็มีได้นำ เงินเข้าหักทอนบัญชีอีก ดังนั้น ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ ไม่ประสงค์จะให้มีการเดินสะพัดกันทางบัญชีต่อไปและเลิกสัญญาต่อกันในวันที่ 26 สิงหาคม 2535 อันเป็นวันครบรอบหักทอนบัญชีกันเดือนละครั้งตามสัญญาและเป็น ภายหลังจากที่ไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันต่อไปดังกล่าว ปรากฏตามการนัดบัญชี เงินฝากกระแสรายวันว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่จำนวน 4,609,785.41 บาท วันที่ 26 สิงหาคม 2535 จึงเป็นวันที่มีการหักทอนบัญชีกันครั้งสุดท้าย สัญญาบัญชีเดิน สะพัดโดยไม่มีกำหนดเวลาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2535 หาใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 อันเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวของโจทก์ไม่ หลัง จากวันที่สัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงคือตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2535 โจทก์คงมี สิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในแบบไม่ทบต้นเท่านั้น และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะ เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,609,785.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยไม่ทบต้นในต้นเงินดังกล่าวในอัตราตามประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทยเอกสารหมาย จ.20 และ จ.21 นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-บุญธรรม อยู่พัก-ประกาศ นูรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ